PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas

Incorpora a la Carta Orgánica del BCRA, en el lugar del artículo 20, un tope anual a la variación de la base monetaria amplia con senda decreciente (18, 12, 9 y 7 %) que solo se supera con emergencia declarada por ley, y fija el mandato único, utilidades solo realizadas, mandatos escalonados, remoción solo por mal desempeño con dictamen bicameral y aprobación del Senado, y dos audiencias públicas anuales.

Propuesta 8: Un Banco Central que solo cuide la moneda · Propuesta 1: Tope por ley a la emisión de pesos
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (art. 75 inc. 6 de la Constitución Nacional). El programa pide aprobarla con amplio acuerdo político.

FUNDAMENTOS

Según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, los precios subieron un 33,4 % en los doce meses a septiembre de 2026. La estabilidad no se sostiene cuando la cantidad de dinero queda sujeta a las necesidades de financiamiento de cada gobierno: según la Secretaría de Finanzas, a septiembre de 2026 el Tesoro todavía adeudaba al Banco Central adelantos transitorios por el equivalente de 2.696 millones de dólares. El presente proyecto incorpora a la Carta Orgánica del Banco Central un tope anual a la variación de la base monetaria amplia, con una senda decreciente, que solo puede superarse cuando el Congreso declare por ley una emergencia acotada, y obliga a publicar cada mes su cumplimiento. Completa así la reforma de la Carta Orgánica que el Congreso tiene en tratamiento: finalidad única de estabilidad de precios, fin de los adelantos al Tesoro y distribución exclusiva de utilidades realizadas, con cronogramas públicos de eliminación de lo pendiente. Para dar estabilidad al gobierno del Banco, los mandatos de seis años se escalonan, de modo que cada año venzan uno o dos, y la remoción procede solo por mal desempeño, con dictamen público de una comisión bicameral y aprobación del Senado. La autonomía se acompaña de mayor rendición de cuentas: el presidente del Banco comparecerá dos veces por año, en audiencia pública, ante las comisiones competentes de ambas Cámaras.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias, con el objeto de establecer un tope legal a la expansión de la base monetaria, precisar la finalidad del Banco, eliminar el financiamiento del Banco al Gobierno nacional y fortalecer la estabilidad y la rendición de cuentas de su directorio. En lo sucesivo, toda mención a la Carta Orgánica se entiende referida a la aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

Capítulo II – Finalidad del Banco y distribución de utilidades

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. Sustitúyese el artículo 3° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 3°.- El Banco tiene por finalidad preservar la estabilidad de precios. Sin perjuicio de esa finalidad y subordinado a ella, el Banco contribuye a la estabilidad del sistema financiero.»

ARTÍCULO 3°.- Utilidades. Sustitúyese el artículo 38 de la Carta Orgánica por el siguiente:

«ARTÍCULO 38.- Las utilidades realizadas y líquidas que arroje el balance anual se destinarán a la constitución de reservas hasta que estas alcancen el cincuenta por ciento (50 %) del capital del Banco. El remanente se transferirá al Gobierno nacional.

A los efectos de este artículo, solo se considerarán realizadas las utilidades efectivamente percibidas. Los resultados que provengan de diferencias de cotización o de valuación de activos y pasivos que no se hayan realizado se imputarán a una reserva especial y no podrán distribuirse ni transferirse al Gobierno nacional mientras no se realicen.»

Capítulo III – Tope anual a la expansión de la base monetaria

ARTÍCULO 4°.- Tope a la emisión. Sustitúyese el artículo 20 de la Carta Orgánica por el siguiente:

«ARTÍCULO 20.- Tope anual a la expansión de la base monetaria. La variación de la base monetaria amplia entre el último día hábil de diciembre de un año y el último día hábil de diciembre del año siguiente no podrá exceder el tope anual que fija este artículo. El tope alcanza a la expansión neta por todo concepto, incluidas la asistencia al Gobierno nacional, la compra de activos y las operaciones de pase o de crédito de corto plazo con las entidades financieras.

El tope anual será igual a la suma de la meta de inflación del año y del crecimiento real previsto del producto interno bruto, ambos publicados por el Banco antes del inicio de cada ejercicio, y no podrá superar los siguientes porcentajes:

a) primer ejercicio completo de vigencia de este artículo: dieciocho por ciento (18 %);

b) segundo ejercicio: doce por ciento (12 %);

c) tercer ejercicio: nueve por ciento (9 %);

d) cuarto ejercicio y siguientes: siete por ciento (7 %).

La base monetaria amplia comprende la circulación monetaria, los depósitos en cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco y los pasivos del Banco con esas entidades por operaciones de pase y por títulos emitidos por el Banco. El Banco publicará la metodología de medición, que no podrá modificarse durante el ejercicio en curso.

El Banco no podrá conceder adelantos transitorios al Gobierno nacional.

El tope solo podrá superarse cuando el Honorable Congreso de la Nación, por ley, declare la emergencia por catástrofe, guerra, caída grave de la actividad económica o crisis bancaria sistémica. La ley que declare la emergencia fijará la expansión adicional máxima, su plazo y el plan de retorno al tope, con fechas.

El Banco publicará cada mes la variación acumulada de la base monetaria amplia en relación con el tope del ejercicio y, al cierre de cada ejercicio, un informe de cumplimiento que remitirá al Honorable Congreso de la Nación.»

Capítulo IV – Directorio y rendición de cuentas

ARTÍCULO 5°.- Mandatos escalonados. Sustitúyese el artículo 7° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 7°.- El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación.
Los mandatos de seis (6) años del presidente, el vicepresidente y los directores se escalonarán de modo que en cada año calendario venza el de uno (1) o dos (2) integrantes del directorio. Cuando sea necesario para mantener ese esquema, la designación podrá efectuarse por un plazo menor de seis (6) años, que no será inferior a un (1) año y que se indicará en la solicitud de acuerdo al Honorable Senado de la Nación. Quien sea designado para cubrir una vacante completará el mandato de su antecesor.
Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el presupuesto del Banco.»

ARTÍCULO 6°.- Remoción. Sustitúyese el artículo 9° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 9°.- Los integrantes del directorio solo podrán ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones. La remoción será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen público de una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación y con la aprobación del Honorable Senado de la Nación por mayoría absoluta de los miembros presentes.
La comisión bicameral estará integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Honorable Senado de la Nación y de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y elegirá su presidente entre sus miembros. Antes de dictaminar, dará vista al integrante del directorio afectado para que ejerza su defensa. Emitirá dictamen fundado dentro de los treinta (30) días de recibida la solicitud del Poder Ejecutivo nacional y lo publicará en forma íntegra.»

ARTÍCULO 7°.- Audiencias públicas ante el Congreso. Sustitúyese el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica por el siguiente:
«i) Informar anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre el cumplimiento de la finalidad del Banco, del tope del artículo 20 y de la política monetaria y financiera, y comparecer dos (2) veces por año, una en cada semestre, en audiencia pública, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Honorable Senado de la Nación y de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para informar sobre esas materias y sobre los alcances de las políticas en curso;»

Capítulo V – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 8°.- Transición del directorio. Los mandatos en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se cumplirán por su plazo. Dentro de los sesenta (60) días de esa fecha, el Banco Central de la República Argentina publicará el cronograma de vencimientos de los mandatos de su directorio. Las designaciones posteriores se efectuarán conforme al segundo párrafo del artículo 7° de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la presente, de modo que el esquema escalonado quede completo con la primera renovación del directorio.

ARTÍCULO 9°.- Eliminación de adelantos y de transferencias no realizadas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina publicará un cronograma de eliminación de:

a) los adelantos transitorios otorgados al Gobierno nacional que se encuentren pendientes de cancelación, que solo podrán renovarse por montos decrecientes según ese cronograma;

b) las transferencias al Gobierno nacional de utilidades no realizadas que estuvieran pendientes a esa fecha.

El cumplimiento del cronograma se informará en las audiencias previstas en el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El artículo 20 de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la presente, regirá a partir del 1° de enero del año siguiente al de esa publicación; hasta entonces, el Banco no podrá otorgar nuevos adelantos transitorios al Gobierno nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°, inciso a).

ARTÍCULO 11°.- Normas de ejecución. El Banco Central de la República Argentina dictará, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, las normas necesarias para su ejecución, incluidas la metodología de medición de la base monetaria amplia y la forma de la publicación mensual prevista en el artículo 20 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app